

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES,
DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION.

**DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS**



B.P.40 Libreville - (GABON)
TEL : 76-59-63

Al
REPUBLIQUE GABONAISE

UNION - TRAVAIL - JUSTICE

NOTE

**A l'Attention de Monsieur le
Directeur Général Adjoint des
Douanes chargé des Services
Techniques
B.P. 40**

LIBREVILLE

N° _____/DGDDI/DLRE.

Objet : Evaluation en douane

Monsieur le Directeur Général Adjoint,

L'application de l'article 27 du Code des Douanes de l'UDEAC relatif à la valeur à déclarer en douane à l'exportation pose actuellement des problèmes d'interprétations ; notamment lors de l'évaluation des bois en grumes à exporter.

En application de cet article, la loi de Finances n° 5/94 du 28 juillet 1994 en son article 10 dispose que les taux des droits et taxes de douane sont applicables sur la valeur **F.O.B** des exportations de bois. D'où la correspondance de la Direction Générale des Douanes du 04 février 1999 à la société **GETMA GABON**.

Cependant, une autre lettre de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à la **SNBG** définit, toujours en application de l'article 27 une valeur à l'exportation s'apparentant à la valeur **F.A.S**.

En réalité, cette situation vient de la difficulté à définir précisément la notion de « point de sortie ».

A notre avis, et selon le droit douanier, le point de sortie qui doit servir de référence à la détermination de la valeur à déclarer à l'exportation est le Bureau de Douane.

Lorsque le bureau de douane est implanté à l'intérieur du territoire douanier la valeur à l'exportation est majorée des frais de transport jusqu'à la frontière.

- Transport Maritime : la valeur à déclarer à l'exportation est égale à la valeur **F.A.S** ;
- Transport Aérien : la valeur à déclarer à l'exportation est égale au **prix rendu aéroport** ;
- Transport terrestre : la valeur à déclarer à l'exportation est égale à la valeur **franco frontière**.

Dans ces conditions , les frais de mise à **F.O.B**, au cas particulier du transport maritime, ne sont pas à inclure dans la valeur à déclarer en douane à l'exportation.

En conclusion, une nouvelle rédaction serait souhaitable pour la loi de finances.

Respects.

Fait à Libreville, le

LE Chef de Service de la Valeur.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Emilienne PAMBO', written over a horizontal line.

Emilienne PAMBO